

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 甲は、情を知らない法務局の担当登記官Aに対し、虚偽の申立てをして登記簿の磁気ディスクに不実の記録をさせた後、当該記録の内容を閲覧可能な状態にした。この場合、甲には、電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪が成立し、これらは牽連犯となる。
- イ. 甲は、乙がA及びBをバットで順次殴打して両名を負傷させた際、これに先立ち、乙の意図を知りながら、乙にバットを手渡してそれらの犯行を幫助した。この場合、甲には、A及びBに対する2個の傷害罪の幫助犯が成立し、これらは観念的競合となる。
- ウ. 甲は、A名義の預金口座から現金を引き出す目的で、AからA名義のキャッシュカードをだまし取るとともに、暗証番号を聞き出し、銀行の現金自動預払機で同キャッシュカードを使用して現金を引き出した。この場合、甲には、詐欺罪及び窃盗罪が成立し、これらは牽連犯となる。
- エ. 甲は、不同意性交の目的でA宅に侵入したが、Aが不在であったため目的を遂げられなかった。その後、甲は、居間に置かれていたA所有の腕時計を発見し、窃取しようと考えてこれを持ち去った。この場合、甲には、住居侵入罪及び窃盗罪が成立するが、これらは併合罪となる。(改)
- オ. 甲は、身の代金を得る目的でAを拐取した後、甲の自宅に監禁し、その間にAの実父Bに対し、電話で身の代金を要求した。この場合、甲には、身の代金目的拐取罪、監禁罪及び拐取者身の代金要求罪が成立し、身の代金目的拐取罪と拐取者身の代金要求罪が牽連犯となり、これらの各罪と監禁罪は併合罪となる。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ

No199	罪 数	正答率
R3-7	正 解	81%
	4	

ア 正しい

大判昭7.4.11。公正証書の原本は、その性質上、公務所に備え付けるため、不実の記載が完了した時点でただちに行使罪となる（大判明42.3.25）。そして、判例（大判昭7.4.11）は、公正証書原本不実記載罪と同行使罪と詐欺罪に牽連関係を認めている。本記述のように、情を知らない法務局の担当登記官Aに対し、虚偽の申立てをして登記簿の磁気ディスクに不実の記録をさせた後、当該記録の内容を閲覧可能な状態にした場合、甲には、電磁的公正証書原本不実記録罪（157条1項）及び同供用罪（158条1項）が成立し、これらは牽連犯となる。したがって、本記述は正しい。

イ 正しい

最決昭57.2.17（百選I107事件）。1個の幫助行為で正犯が複数の犯罪を実行した場合、判例によれば、まず、幫助罪の個数は正犯の罪数が基準となる。そして、複数の幫助罪が成立する場合、観念的競合となるかは幫助行為それ自体を基準に判断される。本記述では、正犯乙がA及びBを負傷させているので、甲には2個の傷害罪の幫助犯が成立する。そして、甲は乙にバットを渡す1個の幫助行為をしているので、これらの幫助犯は観念的競合となる。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

最判昭25.2.24。判例は、窃取又は詐取した郵便貯金通帳により払戻名下に金員を詐取することは新たな法益侵害であるから、別個の犯罪が成立し、併合罪の関係に立つとしている。本記述の甲がAからA名義のキャッシュカードをだまし取る行為にはAに対する詐欺罪が、これを使って現金自動預払機から現金を引き出す行為には銀行に対する窃盗罪が成立し、これらは別個の法益侵害であるから詐欺罪と窃盗罪は併合罪となる。したがって、本記述は誤っている。

エ 誤っている

大判明45.5.23。判例は、住居侵入罪及び窃盗罪は、牽連犯になるとしている。判例（最大判昭24.12.21）は、牽連犯（54条1項後段）にいう「手段若しくは結果」というためには、数罪間にその罪質上通例手段結果の関係が存在することを必要とするとしている。本記述の甲は、不同意性交の目的でA宅に侵入しているため、住居侵入罪と窃盗罪との間に、住居侵入の罪質上、窃盗の手段といえるので抽象的牽連性がある。よって、住居侵入罪と窃盗罪は牽連犯となる。したがって、本記述は誤っている。

オ 正しい

最決昭58.9.27。判例は、「みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が、更に被拐取者を監禁し、その間にみのしろ金を要求した場合には、みのしろ金目的拐取罪とみのしろ金要求罪とは牽連犯の関係に」なるが、「以上の各罪と監禁罪とは併合罪の関係にある」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、身の代金目的拐取罪は状態犯と解されるところ、身の代金目的拐取罪と監禁罪の実行行為に重なり合いを認める余地がなく観念的競合ともみることができないこと、また、監禁に至らないまま殺害し、これと前後して身代金を要求するという事例などもみられることから、身の代金目的拐取罪・拐取者身の代金要求罪と監禁罪との間に罪質上通常手段結果の関係にあると評価することはできず、牽連犯にもならないということを挙げている。よって、身の代金目的拐取罪と拐取者身の代金要求罪が牽連犯となり、これらの各罪と監禁罪は併合罪となる。したがって、本記述は正しい。

以上により、誤っている記述はウとエであり、したがって、正解は肢4となる。